

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1041 -
1042/2531

บริษัท พิพัทธ์ประกันภัย จำกัด กับพวก

โจทก์

บริษัท สยามกลการ จำกัด กับพวก

จำเลย

บริษัทพิพัทธ์ประกันภัย จำกัด กับพวก

จำเลยทั้งสาม

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งสามฎีกา มีทางชนะคดีโจทก์ได้ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการ
บังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ที่ 1 และที่ 2 ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 110) เฉพาะ
โจทก์ที่ 1 แกลงคัดค้าน (อันดับ 111)

คดีสองสำนวนนี้ ศาลชั้นต้นพิพากษาพิพากษารวมกัน โดยเรียกบริษัทสยามกล
การ จำกัด และบริษัทกลการ จำกัด ว่า โจทก์ที่ 1และที่ 2 และเรียกห้างหุ้นส่วน
จำกัด พ.พีชผลโคราชนายพวงจุมงคลและบริษัทพิพัทธ์ประกันภัย จำกัด ว่า จำเลยที่
1 ที่ 2 และที่ 3ตามลำดับ

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชดใช้เงินจำนวน110,000 บาทแก่
โจทก์ที่ 1 พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันถัดจากวันฟ้อง
(23 ธันวาคม 2525) จนกว่าจำเลยจะชำระให้โจทก์ที่ 1 เสร็จ โดยให้จำเลยที่ 3 ร่วม

รับผิดชอบโจทก์ในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่เป็นโจทก์
ฟ้องโจทก์ทั้งสองเป็นจำเลยตามคดีดำที่ 15166/2526 เสีย

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสามฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ103,102)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ แต่จำเลยทั้งสามไม่
วางหลักประกันภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด(อันดับ 91,94)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยทั้งสามหรือคนหนึ่งคนใด หาประกันสำหรับต้นเงินที่จะ
ต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นเวลา 6 ปี มาให้จนเป็น
ที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่าง
ฎีกามีฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยทั้งสามหรือคนหนึ่งคนใด หาประกันสำหรับต้นเงินที่จะ
ต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นเวลา 6 ปี มาให้จนเป็น
ที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่าง
ฎีกามีฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(จิรพันธุ์ รัศมีทัต-สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ-อรรถวิทย์ วรรณวินิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ